

Giurisdizione e territorio. Servitù d'uso pubblico, dedica e trasformazione urbanistica (Corte di Cassazione, 1971–1988). Doctoral Workshop "Intersections: the City of the Lawyers", AISU. University of Roma Tre - 15-16 May 2025, Rome, Italy.

Translated Title : Public Easements, Dedication, and Urban Change: A Case for Jurisdiction and Territory (Court of Cassation, Italy, 1971–1988)

La relazione si sofferma sul rapporto tra potere pubblico e spazio urbano. Come si definisce il potere sulle città? Come legge e come trasforma lo spazio urbano? Gli studi di diritto urbanistico tendono a ricondurre questo rapporto i) a una disciplina amministrativa, ii) a una tecnica di pianificazione, iii) sullo sfondo di rapporti più o meno conflittuali tra potere pubblico e proprietà privata. Questa rappresentazione, se ha il merito di restituire un tratto essenziale dei rapporti potere pubblico – territorio, dall'altra trascura o quantomeno marginalizza nella nostra riflessione una dimensione altrettanto importante: la giurisdizione. Non meno di una pubblica amministrazione, anche la giurisdizione infatti partecipa alla costruzione giuridica del territorio. Il caso che si porta all'attenzione è quello che, con formula tecnica, si usa definire dei “modi di costituzione delle servitù d’uso pubblico” – e tra questi, un istituto di esclusiva pertinenza giurisprudenziale: la dedica del proprietario, nota anche come “dicatio ad patriam”.

This paper explores the role that contemporary jurisdiction plays in the making of urban territory. In recent decades, legal scholars have paid increasing attention to urban space. This development has gone hand in hand with a series of institutional changes, such as local-government building processes and urban legislation. In this context, however, jurisdiction has remained a largely neglected dimension. By examining the case of public easements – and the Supreme Court's jurisprudence as its viewpoint -, this paper shows how, throughout the 20th century, Italian courts have participated in the regulation of urban territories. This contribution was largely jurisprudential in nature. Through an inventive use of the law, the paper argues, Italian jurisdiction has shaped an idiom of its own and a distinct field of action in the making of contemporary cities.

Edited with Claude (Anthropic)